

משה גפני

יעקב אשר

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – תשלום גמלת ילד נכה לאומן בעד ילד הנמצא אצלו באומנה).

1. תיקון סעיף 222. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי)

"(ה) על אף האמור בתקנות לפי סעיף זה, בעד ילד נכה שהושם באומנה.

תשולם לאומן הגמלה לפי סעיף זה; לעניין זה, "אומן" ו"אומנה" – כהגדרתם

בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016."

2. תיקון סעיף 2222ב לחוק העיקרי, בסעיף קטן (ב), פסקה (1) – תימחק.

תיקון חוק אומנה 3. בחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016,² בסעיף 46, במקום סעיף קטן (ז) יבוא:

”(ז) על אף האמור בסעיף זה, אומן זכאי לקבל בעד ילד נכה שהושם אצלו באומנה גמלה לפי סימן ו' לפרק ט' לחוק הביטוח הלאומי (בסעיף קטן זה – גמלת ילד נכה), וכן הטבות וזכויות הניתנות לפי כל דין בעד ילד שבעדו משולמת גמלת ילד נכה והטבות הניתנות על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג, בעד ילד כאמור.”

תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש"ע-2010, קובעות כי לא תשולם גמלת ילד נכה בעד ילד

שנמצא באומנה. סעיף 46 לחוק אומנה לילדים, התשע"ו–2016, קובע הוראות בעניין תשלומים לאומן ואפטרופסות על רכוש הילד. בין היתר נקבע בסעיף האמור כי האומן יקבל ממשרד הרווחה והביטחון החברתי, במישרין או באמצעות הגוף המפעיל, תשלומים בעבור הוצאות שיאפשרו לו לספק את צרכי הילד. לרבות צרכיו המיוחדים. בהתאם לתכנית הטיפול.

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשע"ו, עמ' 586.

ישנם מצבים שבהם האומן אינו זכאי לתשלומים בגין צרכיו המיוחדים של הילד כאמור (כמו במקרה של ילד פג או ילד חולה בסרטן), וכאמור הוא גם אינו זכאי לקבל גמלת ילד נכה בעד הילד מכיוון שהילד נמצא באומנה. כדי לסייע לאומן לדאוג לצרכי ילד נכה הנמצא אצלו באומנה, מוצע לקבוע כי בעד ילד נכה כאמור תשולם לאומן גמלת ילד נכה. כמו כן, האומן יהיה זכאי לקבל בעד הילד גם את ההטבות והזכויות הניתנות לפי כל דין בעד ילד שבעדו משולמת גמלת ילד נכה והטבות הניתנות על ידי גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג, בעד ילד כאמור.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ג (26.12.2022)